

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LLANES

A la atención de la Sra. Carla María Suárez Menéndez, Secretaria del Ayuntamiento
De: Raúl Gutiérrez Salgado, con DNI 09391472C, y domicilio en Las Lomas, Lugar Celorio 36, Celorio, Llanes, Asturias.

Asunto: Solicitud de explicaciones sobre la no ejecución de la sanción de 2015 y la falta de sanciones adicionales – Club Marítimo de Celorio.

EXPONGO:

Me dirijo a usted en relación con la sanción impuesta al Club Marítimo de Celorio en 2015, la cual no ha sido ejecutada, y para solicitar explicaciones sobre este y otros incumplimientos por parte del establecimiento.

En 2015, el Club Marítimo de Celorio fue sancionado con una multa de 6.010,20 euros, conforme al expediente BURBn96/2015, por la emisión de música amplificada sin autorización municipal y el incumplimiento de horarios de cierre. Además, se ordenó la suspensión temporal de la actividad musical y el precintado de los equipos de música. Sin embargo, dicha sanción nunca fue ejecutada, permitiendo que el establecimiento continúe operando sin consecuencias, lo que ha generado una situación de indefensión para los vecinos.

Como Secretaria del Ayuntamiento, es su deber garantizar la ejecución de las sanciones municipales. La falta de ejecución vulnera la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que exigen una aplicación efectiva de las sanciones.

Tampoco consta que se hayan impuesto otras sanciones por infracciones adicionales, como la falta de autorización municipal para eventos, la falta de licencia de actividad o el incumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE). Todos estos hechos afectan gravemente a la convivencia y deben ser sancionados conforme a la normativa vigente.

Adjunto copia de la sanción de 2015 para su referencia.

OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO Y SU RESPONSABILIDAD EN LA SANCIÓN:

Solicito explicaciones sobre los siguientes puntos:

1. **Contaminación acústica y horarios de cierre:**
¿Por qué no se ha ejecutado la sanción por contaminación acústica e incumplimiento de horarios?
2. **Falta de autorización municipal para eventos:**
¿Por qué no se ha sancionado la realización de eventos sin autorización?
3. **Falta de licencia de actividad:**
¿Por qué no se ha sancionado la operación del Club sin licencia?
4. **Incumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE):**
¿Por qué no se ha sancionado el incumplimiento del CTE, especialmente en materia de protección acústica y seguridad?

JUSTIFICACIÓN DE LAS SANCIONES QUE DEBIERON EJECUTARSE:

1. **Por contaminación acústica:**

La multa de 6.010,20 euros, establecida según la Ley 37/2003 del Ruido, debió ejecutarse inmediatamente.

2. **Por falta de autorización municipal:**

La Ley 8/2002 del Principado de Asturias establece sanciones desde 5.000 euros por la realización de eventos sin autorización.

3. **Por falta de licencia de actividad:**

La normativa municipal establece multas de hasta 10.000 euros por operar sin licencia.

4. **Por incumplimiento del CTE:**

El incumplimiento del CTE podría acarrear sanciones de hasta 30.000 euros, dado que afecta a la seguridad y habitabilidad.

Total estimado de sanciones que debieron ejecutarse: 51.010,20 euros.

SOLICITO:

1. Explicación formal de por qué no se ha ejecutado la sanción impuesta en 2015.
2. Explicación detallada sobre la falta de sanciones por la falta de autorización municipal, licencia de actividad y el incumplimiento del CTE.
3. Acceso a los expedientes relacionados con este caso en un plazo de **20 días hábiles**, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015.

ADVERTENCIA:

En caso de no recibir una respuesta en el plazo indicado, me veré obligado a denunciar estos hechos ante la Fiscalía por posible prevaricación administrativa.

Atentamente,

Raúl Gutiérrez Salgado

DNI: 09391472C

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Solicitud general

Sello

Código del Asiento

SACE180990

Fecha y Hora de Registro

11/10/2024 20:55:41

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

FECHA, HORA Y NUMERO DE REGISTRO(general/negociado)

11/10/2024 20:55:41 n°11986/11990

EXTRACTO (Contenido del escrito)

Objeto de la Instancia:

Solicito explicaciones al Ayuntamiento de Llanes sobre la no ejecución de la sanción impuesta en 2015 al Club Marítimo de Celorio y la ausencia de sanciones adicionales por infracciones similares. En 2015, dicho club fue multado con 6.010,20 euros y se ordenó la suspensión temporal de su actividad musical, debido a la emisión de música amplificada sin autorización municipal y al incumplimiento de los horarios de cierre. Sin embargo, la sanción no fue ejecutada, permitiendo que el establecimiento continúe operando sin consecuencias. Esta omisión vulnera la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, que requieren la aplicación efectiva de sanciones. También se observa la falta de sanciones por otros incumplimientos, como la realización de eventos sin autorización, la falta de licencia de actividad y el incumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE), lo que afecta gravemente la convivencia en la comunidad.

INTERESADOS

[PRINCIPAL]

09391472C GUTIERREZ SALGADO, RAUL

DOCUMENTACIÓN APORTADA

sancion no ejecutada - 1728672915827280.pdf

Denuncia - 1728672916077881.pdf

Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015

OBSERVACIONES

Detalles Adicionales:

Además de la sanción de 2015, el Club Marítimo de Celorio no ha recibido sanciones adicionales por operar sin licencia de actividad, realizar eventos sin autorización municipal y violar el CTE, especialmente en materia de protección acústica y seguridad. Según la normativa vigente, las infracciones acumuladas podrían suponer un total de 51.010,20 euros en multas, conforme a la Ley 37/2003 del Ruido y la Ley 8/2002 del Principado de Asturias, entre otras. Solicito una explicación formal de estos incumplimientos y acceso a los expedientes del caso en un plazo de 20 días hábiles, con la advertencia de que, de no recibir respuesta, procederé a denunciar ante la Fiscalía por posible prevaricación administrativa.

Documentos Adjuntos:

Copia de la sanción impuesta en 2015 al Club Marítimo de Celorio.

Copia de la denuncia completa dirigida al Ayuntamiento.

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



6U6O3225452U4M1B05SO

Página

1 / 2

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Solicitud general

Código del Asiento

SACE180990

Fecha y Hora de Registro

11/10/2024 20:55:41

Sello

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

11/10/2024

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



6U6O3225452U4M1B05SO

Página

2 / 2

INSTANCIA DE SOLICITUD

Datos de la persona solicitante					
Tipo de Persona FÍSICA		Tipo de Documento de Identificación NIF		Documento de Identificación 09391472C	
Nombre RAUL		Primer Apellido GUTIERREZ		Segundo Apellido SALGADO	
DIRECCIÓN					
País (108) ESPAÑA		Provincia (33) ASTURIAS		Municipio (5000) OVIEDO	
Población		Código Postal 33005	Tipo Vía (CALLE) CALLE	Vía (3119) MARQUES DE TEVERGA	
Número 20	Escalera	Piso (P06) Planta 6	Puerta E	Bloque	Kilómetro
MEDIOS DE CONTACTO					
Teléfono Fijo		Teléfono Móvil 620070182	Fax	Correo Electrónico salgadoarchitect@gmail.com	
Deseo recibir notificaciones relacionadas con este expediente a través de: Correo electrónico Mi Buzón Web					

Objeto de la instancia
Objeto de la Instancia: Solicito explicaciones al Ayuntamiento de Llanes sobre la no ejecución de la sanción impuesta en 2015 al Club Marítimo de Celorio y la ausencia de sanciones adicionales por infracciones similares. En 2015, dicho club fue multado con 6.010,20 euros y se ordenó la suspensión temporal de su actividad musical, debido a la emisión de música amplificada sin autorización municipal y al incumplimiento de los horarios de cierre. Sin embargo, la sanción no fue ejecutada, permitiendo que el establecimiento continúe operando sin consecuencias. Esta omisión vulnera la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, que requieren la aplicación efectiva de sanciones. También se observa la falta de sanciones por otros incumplimientos, como la realización de eventos sin autorización, la falta de licencia de actividad y el incumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE), lo que afecta gravemente la convivencia en la comunidad.

Detalles adicionales
Detalles Adicionales: Además de la sanción de 2015, el Club Marítimo de Celorio no ha recibido sanciones adicionales por operar sin licencia de actividad, realizar eventos sin autorización municipal y violar el CTE, especialmente en materia de protección acústica y seguridad. Según la normativa vigente, las infracciones acumuladas podrían suponer un total de 51.010,20 euros en multas, conforme a la Ley 37/2003 del Ruido y la Ley 8/2002 del Principado de Asturias, entre otras. Solicito una explicación formal de estos incumplimientos y acceso a los expedientes del caso en un plazo de 20 días hábiles, con la advertencia de que, de no recibir respuesta, procederé a denunciar ante la Fiscalía por posible prevaricación administrativa. Documentos Adjuntos: Copia de la sanción impuesta en 2015 al Club Marítimo de Celorio. Copia de la denuncia completa dirigida al Ayuntamiento.

Documentacion aportada		
1	Documento sancion no ejecutada	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1728672915827280.pdf	
2	Documento Denuncia	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1728672916077881.pdf	

FECHA Y FIRMA
Solicitud firmada digitalmente en fecha: 11/10/2024 20:55:40

ADVERTENCIAS
Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.